

1502079-95.2021.8.26.0597

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Beneditini Ravagnani

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -  
2128851/2021 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 12556915 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO,  
68/21/901 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 2128851 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO APARECIDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP  
cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502079-95.2021.8.26.0597

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -  
2128851/2021 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 12556915 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO,  
68/21/901 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 2128851 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO APARECIDO BUFALO

PROCESSO DIGITAL

Aos 02 de junho de 2022, às 14:45 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: a representante do Ministério Público, Dra. TÂNIA REGINA GOLMIA CAMILLES; a advogada substabelecida do réu, Dra. ELISVANE VAZ DOS SANTOS, OAB/SP nº 352.742; o réu FERNANDO APARECIDO BÚFALO; e as testemunhas de acusação MARTA CRISTINA SOLDERA VIEIRA e LUCIANA REGINA DE ARAÚJO. Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de

Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. À Defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes da audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas de acusação MARTA CRISTINA SOLDEIRA VIEIRA e LUCIANA REGINA DE ARAÚJO, bem como foi interrogado o acusado FERNANDO APARECIDO BÚFALO. O MM. Juiz tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e exclusivamente orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, com resumo das teses a seguir pontuadas. Deixo consignado, por oportuno, que referido dispositivo não prevê a necessidade de gravação de áudio, 'ditado' ao escrevente ou cópia do que eventualmente trouxerem as partes em pen drive, práticas contraproducentes, morosas, dispendiosas e contrárias à lei, mesmo porque as considerações finais são direcionadas ao magistrado que encerrou a instrução e vai proferir sentença em seguida. No mesmo sentido o art. 146, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, determinando que no termo conste apenas resumo dos acontecimentos, e os arts. 147, 152 e 155, das mesmas Normas, deixando evidenciado que apenas os depoimentos serão gravados.". Assim, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a improcedência da ação penal, por insuficiência probatória, destacando a dúvida quanto à responsabilidade do réu pela droga apreendida. Pela Defesa foi reiteradas as alegações da representante do Ministério Público. Após, pelo MM. Juiz foi proferida sentença: "VISTOS. FERNANDO APARECIDO BUFALO (RG nº 40636092-SP, filho de Sérgio Aparecido Bufalo e Roseli Floriano Tiago Bufalo) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de maio de 2021, às 14:00 horas, na Praça Pedregal, Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca, guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 17 porções de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como maconha e 24 porções de cocaína. Recebida a denúncia (fls. 53/54), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 70/72). Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas da acusação. Em seguida, foi o réu interrogado. Em alegações orais, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a improcedência da ação penal, por insuficiência probatória, destacando a dúvida quanto à responsabilidade do réu pela droga apreendida. Pela Defesa foi reiteradas as alegações da representante do Ministério Público. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é improcedente. A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 17/19 e 20/22) e pelos depoimentos colhidos. A autoria, porém, é duvidosa. As guardas municipais declararam que receberam denúncia sobre um indivíduo fazendo o tráfico, passando as características. Se deslocaram ao local, depararam-se com o acusado, fizeram a abordagem, mas nada foi encontrado com ele. Próximo dali, em um mato, localizaram uma garrafa com vários eppendorfs e, dentro de um cano, várias trouxinhas de maconha. Ele negava, dizia que não sabia das drogas. Estava sozinho no local. Interrogado, o réu negou o tráfico, dizendo que tinha acabado de chegar na praça e estava conversando com as mães de algumas crianças. Estava de passagem, pois ia ver sua afilhada. Nota-se, portanto, que a prova produzida não se mostrou segura e absoluta no sentido de que a droga era mesmo do acusado, isto é, que ele era o responsável por aquele entorpecente apreendido. Há, sim, indícios, seja pela denúncia anterior recebida pela guarda, pelas características mencionadas do acusado e pelo local que é ponto de traficância. Por outro lado, é também possível que a droga não seja do acusado, justamente por ali ser um ponto movimentado de tráfico de drogas, por ele ter negado desde o início, não ter esboçado reação de fuga quando a guarda se aproximou, não ter sido flagrado mexendo no entorpecente. Enfim, é possível,

também, que o acusado não seja o responsável pela droga. Por isso, a dúvida é razoável e com ela o dever de absolvição. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra FERNANDO APARECIDO BUFALO (RG nº 40636092-SP, filho de Sérgio Aparecido Bufalo e Roseli Floriano Tiago Bufalo) e o ABSOLVO da imputação descrita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Proferida em audiência, dou a sentença por publicada e os presentes dela intimados. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.". Ao final, pelas partes e pelo réu foi dito que não havia interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Certifique-se o trânsito em julgado, fazendo as comunicações necessárias. Arbitro os honorários advocatícios, expedindo-se certidão. Após, arquivem-se os autos.". Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.